

Storia del diritto medievale e moderno

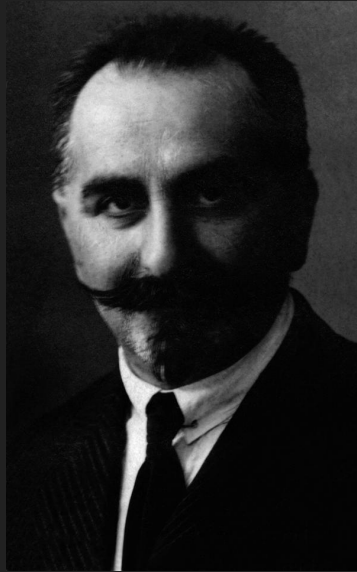
Lezione 15

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Il diritto nella storia economica

Gli storici economici



Gino Luzzatto (Padova 1878 - Venezia 1964)

- Ne 1898 si laureò in Lettere a Padova discutendo una tesi sul letterato secentesco Girolamo Busoni. Nello stesso Ateneo seguiva le lezioni dello storico del diritto Nino Tamassia.
- Insegnante di scuola normale, fu trasferito a Urbino dove, forse un po' insoddisfatto dei suoi studi, si iscrisse a Giurisprudenza, laureandosi con una tesi in storia del diritto su *L'organizzazione finanziaria dei Comuni medievali*. A Urbino curò e diresse la rivista di storia locale *Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti* (1901-1912), pubblicando diverse recensioni e saggi storico-giuridici.
- Docente di storia del commercio a Padova, ottenne nel 1922 la nomina a ordinario della prima cattedra italiana di storia economica a Venezia, Ca' Foscari.

Luzzatto conosce bene gli storici del diritto. Nei suoi lavori tiene conto di studiosi come Mommsen, Bognetti, Besta, Solmi, Calasso e Leicht.

Il diritto nella storia economica

Gli storici economici

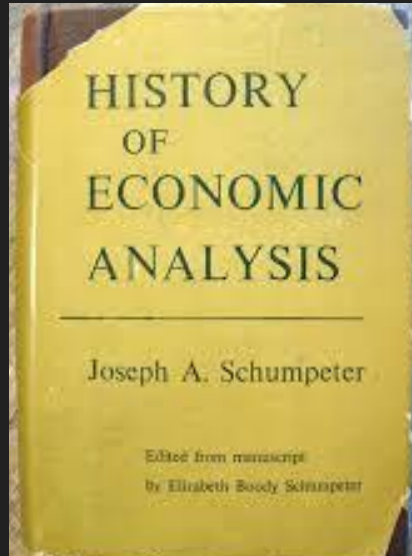


Joseph A. Schumpeter (Třešt', 1883 – Taconic, 1950)

- Nato in Moravia nel 1883, studiò a Vienna al Theresianum e poi alla **facoltà di diritto**, specializzandosi in economia sotto la guida di Friedrich von Wieser ed Eugen von Böhm-Bawerk.
- Dopo aver insegnato in Austria e a Bonn, nel 1919 ricoprì brevemente la carica di ministro delle Finanze della Prima Repubblica austriaca. Nel 1932 si trasferì definitivamente negli Stati Uniti, dove insegnò a Harvard fino alla morte nel 1950.
- Celebre per le sue teorie economiche, dedicò il suo ultimo lavoro a una storia monumentale dell'analisi economica: la *History of Economic Analysis*, edito postumo a cura della moglie Elizabeth Boody Schumpeter.

Il diritto nella storia economica

Gli storici economici



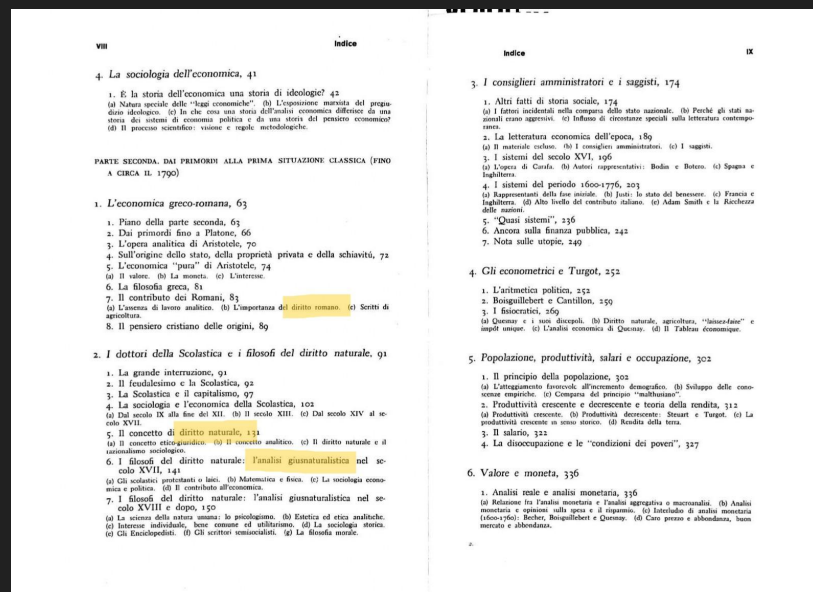
Per « Storia dell'analisi economica » intendo la storia degli sforzi intellettuali che gli uomini hanno compiuto per comprendere i fenomeni economici o, che è lo stesso, la storia degli aspetti analitici o scientifici del pensiero economico.

J.A. Schumpeter, *Storia dell'analisi economica*, trad. Sylos Labini.

Torino 1959

Il diritto nella storia economica

Gli storici economici



Assenza del diritto medievale dalla prospettiva di Schumpeter

Il diritto nella storia economica

La tesi della *Grande Interruzione*

Negli stati germanici dell'Occidente sorgono problemi simili [legali, monetari, commerciali, agrari, fiscali] anche prima dell'età di Carlo Magno; fonti letterarie e documenti ci danno notizie abbastanza precise sul modo in cui quei problemi furono trattati. Ma il vasto impero carolingio presentò problemi di amministrazione interna e di relazioni economiche internazionali sconosciuti ai capi germanici del tempo precedente. Tuttavia, i provvedimenti di Carlo Magno non riflettono altro che saggezza pratica, non inferiore a quella di qualsiasi altra epoca. Gli storici e i filosofi che illustravano la sua corte si occuparono solo incidentalmente di questioni economiche. **Per ciò che concerne la nostra esposizione, possiamo tranquillamente saltare cinquecento anni, sino al tempo di san Tommaso d'Aquino (1225-74), la cui *Summa Theologica* rappresenta, nella storia del pensiero, ciò che il campanile di sud-ovest della cattedrale di Chartres è nella storia dell'architettura.**

J.A. Schumpeter, *Storia dell'analisi economica*, trad. Sylos Labini. Torino 1959

Il diritto nella storia economica

La tesi della *Grande Interruzione*

Parafrasando Polanyi, si potrebbe osservare che come nelle società antiche manca un termine che definisca l'economia, ciò che non impedisce all'economia di esistere con caratteristiche differenti da quelle moderne, così nel Medioevo manca l'espressione-concetto *pensiero economico*, ma questo non elimina l'esistenza di un vasto e complesso sistema di definizioni e di analisi economiche all'interno del variegato universo delle fonti medievali.

G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*. Roma 1994, p. 14.

vedi [Todeschini 2015](#); [Id., 1994 \(moodle\)](#)

Il diritto nella storia economica

Gli storici del diritto

Studi di storia giuridica particolarmente significativi:

- **Manlio Bellomo (1933–)**: *Il doppio Medioevo* (2011); tra i numerosi scritti: *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali* (1980); *I glossatori: fra i protagonisti del proto-capitalismo?* (2021)
- **Emanuele Conte (1959–)**: *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune* (Roma, 1996); numerosi studi sulle *proprietà collettive*.
- **Yan Thomas (1943–2008)**: *Il valore delle cose* (trad. it. Macerata, 2015)
- Storiografia del diritto commerciale, etc.

In una prospettiva di indagine più centrata sul momento economico:

- **Bartolomé Clavero (1947–2022)**: *Antidòra. Antropología católica de la economía moderna* (1991)
- **Wim Decock (1983–)**: *Le marché su mérite. Penser le droit et l'économie avec Léonard Lessius* (2019); *Theologians and Contract Law* (2012)

Il diritto nella storia economica

Un caso di studio : la *regularis disciplina*

Conc. Trid., Sess. 25, c. 1

Poiché il santo sinodo non ignora quanto splendore e utilità nascano per la Chiesa di Dio dai monasteri fondati piamente e retti rettamente, ha ritenuto necessario — affinché più facilmente e prontamente, là dove è crollata, l'antica disciplina regolare venga ripristinata, e più stabilmente, là dove è stata conservata, perseveri — prescrivere, come prescrive con questo decreto, che tutti i religiosi, tanto uomini quanto donne, conformino e regolino la propria vita secondo la norma della regola che hanno professato; e in primo luogo osservino fedelmente ciò che riguarda la conservazione di quanto attiene alla perfezione della loro professione — come i voti di obbedienza, povertà e castità — e degli altri voti e precetti propri di ciascuna regola e ordine, nonché quanto concerne rispettivamente la loro essenza, la vita comune, il vitto e il vestito...

Traduzioni realizzate con Claude.ai

Il diritto nella storia economica

Un caso di studio : la *regularis disciplina*

Conc. Trid., Sess. 25, c. 3, a. 1563

(...) nei suddetti monasteri e case, tanto di uomini quanto di donne, che possiedano o non possiedano beni immobili, si stabilisca e si conservi in futuro solo quel numero di religiosi che possa essere comodamente sostenuto o con le rendite proprie dei monasteri, o con le elemosine consuete (...)

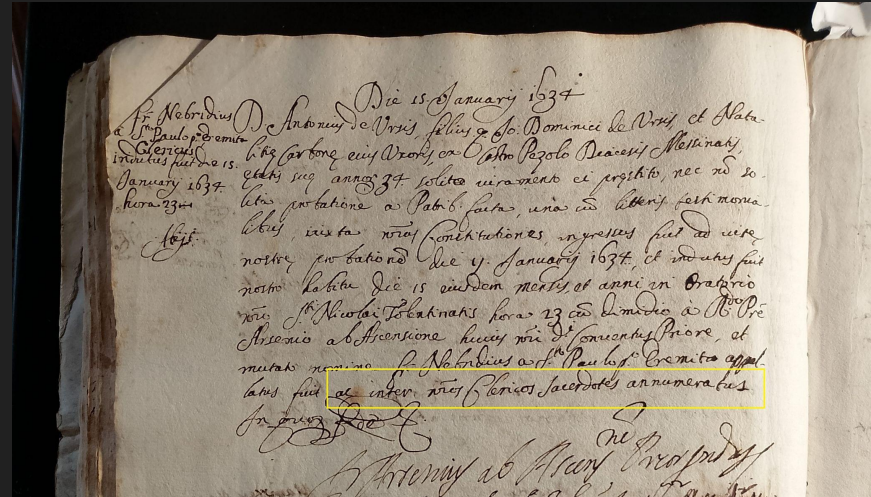
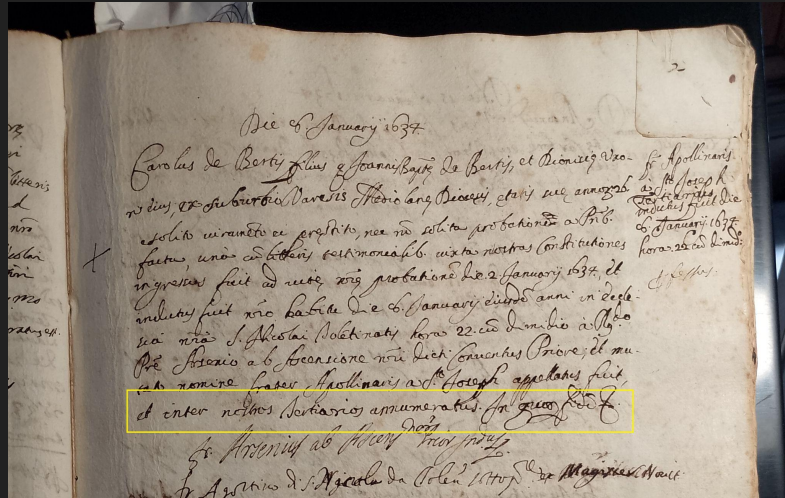
Innocenzo X, *Inter coetera*, a. 1649

Tra le altre cose che il sacrosanto Concilio di Trento ha salutarmente decretato per ripristinare e conservare la disciplina regolare, è sempre stata ritenuta preminente e di massima importanza quella disposizione con cui si prescrive che in ciascun monastero e casa regolare si stabilisca e si conservi in futuro solo quel numero che possa essere comodamente sostenuto o con le rendite proprie dei monasteri o con le elemosine consuete.

Traduzioni realizzate con Claude.ai

Il diritto nella storia economica

Un caso di studio : la *regularis disciplina*



Receptiones: ASR, Agostiniani Scalzi, b. 272, f. 704.

Il diritto nella storia economica

Osservazioni conclusive

- Il diritto parla agli storici dell'economia.
- L'economia parla agli storici del diritto.
- Che tipo di rapporti tra queste due esperienze di studio?